



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2025 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:

BOCCIOLINI LUIGI, Presidente
CRISTIANI GIUSEPPE, Relatore
POMPEI PATRIZIA, Giudice

in data 26/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 880/2024 depositato il 08/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. FI0061320/2024

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2025 depositato il 03/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata come in atti, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. FI0061320/2024, atto n. 2024FI0063583 notificato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio, con il quale l'Ufficio ha proceduto ad una rettifica del classamento proposto a seguito di DOCFA, delle unità immobiliari poste nel Comune di Firenze meglio identificate in atti.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, ha depositato le proprie controdeduzioni e ritenendo corretto il proprio operato e quindi la congruità del classamento attribuito, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Con memoria illustrativa del 13/02/2025 la ricorrente ha contestato le difese dell'Agenzia e nell'evidenziare l'annullamento in autotutela degli altri avvisi di accertamento notificati ai proprietari degli altri subalterni oggetto dell'intervento di fusione e frazionamento, insisteva per l'accoglimento

del ricorso.

All'udienza pubblica del 26/02/2025, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e ammette le parti alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.

La società ricorrente, in via preliminare ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica, la carenza di motivazione, la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 oltre che l'infondatezza nel merito dell'atto impugnato.

In particolare, deduceva che gli immobili in questione pur derivando dal frazionamento di unità di maggior consistenza, una delle quali già classificata in categoria signorile (A/1), per le caratteristiche attuali, dovevano ritenersi rientranti nella categoria A/2 - Classe 4 come proposto con DOCFA.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver descritto l'immobile, richiamato la metodologia di stima utilizzata, riteneva che il classamento, come rettificato, fosse congruo.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che debba, pertanto, essere accolto.

Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate riguardo alla notifica e alla motivazione si evidenzia che l'avviso di accertamento impugnato sia stato correttamente notificato in quanto per gli atti tributari, a differenza delle notifiche ordinarie, si applica una procedura semplificata.

Inoltre, per ciò che concerne la motivazione, il Collegio, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte

di Cassazione (ord. 29708/2018, ord. 31809/2018), sulla base dei quali “qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”, rileva che l'atto impugnato è da considerarsi adeguatamente motivato, tant'è che la società ricorrente ha potuto esercitare il pieno diritto di difesa, per cui tali eccezioni vanno disattese.

Tuttavia, nel merito, analizzata la documentazione in atti, il Collegio, rileva, che nel caso di specie la rettifica operata dall'Ufficio, non è corretta.

Priva di pregio è la deduzione offerta dall'Agenzia in ordine alla storia censuaria del bene e al classamento consolidato.

Ciò in quanto, la rettifica proposta origina dalla presentazione della procedura DOCFA, pertanto la ricorrente, è legittimata a proporre il classamento ritenuto più consono alle reali condizioni del bene.

Nello specifico, osserva la Corte che la formazione di ciascuna categoria, ossia la qualificazione in genere delle unità immobiliari urbane, viene determinata dalla constatazione dell'esistenza nel Comune o nelle varie zone censuarie in cui può essere suddiviso il Comune stesso, di unità immobiliari aventi analoghe destinazioni e caratteristiche intrinseche. Esse, vengono individuate nel grado di finimento e stato di conservazione e manutenzione, caratteristiche estetiche ed igieniche, esposizione prevalente, dimensioni dei vani in rapporto a quelli ritenuti normali, importanza e sviluppo dei servizi interni, esistenza di servizi comuni.

Mentre, per la determinazione della classe si valutano le caratteristiche estrinseche, vale a dire: ubicazione, esposizione prevalente, epoca della costruzione, qualità delle strutture, stato di conservazione e manutenzione, grado di finimento, ampiezza media dei vani, consistenza catastale.

Dalla documentazione in atti, emerge che gli immobili in questione (Atti_Catastali_1) oltre ad altri 3 (sub Atti_Catastali_2) scaturiscono dalla fusione e dal frazionamento di due appartamenti, uno dei quali (Atti_Catastali_3) in categoria A/1 di 19 vani.

A seguito del frazionamento, dunque, le unità immobiliari derivate e oggetto del presente giudizio, presentano una superficie lorda di 87 e 92 mq e netta di 70 mq, entrambe composte da solo 4 vani, quindi notevolmente più piccoli dell'immobile originario classato in A/1, per cui è evidente che gli immobili in questione non può essere attribuito il classamento rettificato.

Nell'accertamento de quo, l'Ufficio, ai fini comparativi, ha fatto riferimento ad altre unità immobiliari presenti nello stabile, senza tener conto delle caratteristiche degli immobili per cui ha proceduto alla rettifica (prive di cucina con il solo angolo cottura in soggiorno; bagni non finestrati).

Di contro, la società ricorrente, ha dimostrato, attraverso la copiosa produzione documentale, ed in particolare quella prodotta il 04.02.2025, che, non solo le altre unità abitative dello stabile hanno dimensioni superiori e collocazioni migliori, ma soprattutto che anche che per gli altri immobili provenienti dallo stesso frazionamento e per i quali l'Agenzia aveva notificato separati avvisi di accertamento contenenti le stesse motivazioni, vi è stato l'annullamento in autotutela, confermando così i classamenti proposti con DOCFA in categoria A/2.

Pertanto, il Collegio rileva che la rettifica operata dall'Ufficio, non deve ritenersi corretta con conseguente

annullamento dell'avviso di accertamento.

Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della materia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.